



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001730-94.2019.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: MARCELO SAMPAIO PISSETTI

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização nacional admitido através da seguinte decisão, *verbis*:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de pedido de uniformização nacional destinado a reformar acórdão, no qual se discute a incidência de Taxa para Despacho Postal sobre produtos importados.

É o breve relatório.

No caso vertente, há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição adotada no aresto acostado como paradigma.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a matéria em debate merece ser examinada pelo órgão julgador.

Ante o exposto, com fundamento no art. 15, VI, do RITNU, admito o pedido de uniformização. Distribua-se a um dos magistrados integrantes do colegiado.

Intimem-se."

Em breve síntese dos acontecimentos, trata-se de ação na qual a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação jurídica que autorize a cobrança da taxa de despacho postal, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pago a esse título, nos termos do art. 42 do CDC e do art. 940 do Código Civil.

A sentença julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos, *verbis*:

"1. RELATÓRIO



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Por meio da presente ação, o autor pretende a declaração de inexistência de relação jurídica que autorize a cobrança da taxa de despacho postal, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pago a esse título, nos termos do art. 42 do CDC e do art. 940 do Código Civil.

Relata, em síntese, que obteve declaração do direito à isenção de tributação para remessa postal nos autos nº 5059477-41.2015.404.7000, mas apesar disso, a ECT cobrou a taxa de despacho postal. Afirma que em reunião presencial com o Ministério Público, os representantes da ECT afirmaram que haveria uma integração de seus sistemas com a Receita Federal, trazendo vantagens ao consumidor, permitindo o pagamento online dos tributos e o recebimento da encomenda no local contratado. Na ocasião sustentaram que a taxa de despacho postal custearia essas inovações e o incremento na logística de triagem e armazenamento das encomendas. Entretanto, apesar de não implantadas tais inovações, a ECT passou a cobrar a taxa de despacho postal, inclusive de mercadorias não tributadas.

Alega que a taxa de despacho postal representa um segundo pagamento pela prestação de um mesmo serviço, o que resulta em exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, além de elevar sem justa causa o preço do serviço (art.39, V e X do CDC).

Requeru antecipação de tutela para a suspensão da cobrança para as remessas postais que encomendar.

Em ev. 03 foi indeferida a antecipação de tutela, contra a qual o autor interpôs embargos de declaração em ev. 10.

A ré contestou o feito em evento 11. Alegou que em 12.2017 foi implantado novo modelo de importação que passou a vigorar a partir de 01.2018, pelo qual todas as encomendas internacionais estão sujeitas à cobrança do Despacho Postal, no valor de R\$ 15,00 para fins de cobrir os custos operacionais de novo padrão de desalfandegamento, por força da IN nº 1.737/2017 da Receita Federal do Brasil e da Portaria COANA nº 82/2017.

O autor apresentou réplica em ev.14.

Ausente interesse na instrução probatória, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório.

Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Acerca do despacho postal a 1ª Turma Recursal do Paraná vem reiterando em seus julgados o entendimento exarado por seu Colegiado quando da análise dos autos nº 5002548-71.2014.404.7016, em 06.03.2015, conforme transcrevo:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

TRIBUTÁRIO. TAXA DE DESPACHO POSTAL. CONVENÇÃO POSTAL UNIVERSAL. DECRETO Nº 84.774/80. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ECT. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança da taxa de despacho postal pelos Correios decorre diretamente de atos de fiscalização aduaneira e tributação por parte da Receita Federal, por força do Decreto nº 84.774/80 (Convenção Postal Universal). 2. Nestas hipóteses, este Colegiado já decidiu que "a via correta, nesse caso, não é a repetição de indébito, mas sim a reparação civil, que deve ser dirigida a quem deu causa ao dano, no caso, a União, que por intermédio do Ministério da Fazenda criou hipótese de incidência ilegal (conforme delineado no tópico acima) e, por meio da Receita Federal, realizou o lançamento tributário, determinando aos Correios a notificação do destinatário e o indevido recolhimento do tributo (legitimando assim a cobrança da tarifa por parte da empresa)" (autos nº 5002548-71.2014.404.7016, Rel. Gerson Luiz Rocha, juntado em 06/03/2015). 3. Recurso da ECT a que se dá provimento. (5002829-40.2017.4.04.7010, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 07/03/2018)

Naqueles autos, vê-se que o pedido de inexigibilidade do despacho postal decorria da pretensão de inexigibilidade do Imposto de Importação para remessas postais internacionais inferiores a US\$ 100,00 (cem dólares americanos), com fundamento na tese fixada pela Turma Regional de Uniformização dos JEF(s) da 4ª Região, no IUJEF 5018217-72.2015.404.7100/TRF e no posicionamento da Turma Nacional de Uniformização, no PEDILEF nº 0504369-24.2014.405.8500.

Por esse motivo, sob o viés da responsabilidade civil, entendeu-se que apesar de indevida a cobrança do Imposto de Importação naquele caso (por ser a remessa postal inferior a US\$ 100,00), não seria possível exigir da ECT a restituição da taxa decorrente do despacho postal por ausência de ilícito nessa conduta, pois os serviços que a justificam decorreram de exação imposta pela União, atuando os Correios como mero executor.

A cobrança da taxa de despacho postal foi considerada legítima pelas razões expostas pelo Juiz Relator, Gerson Luiz Rocha, assim transcritas:

Todavia, assiste razão aos Correios em relação à cobrança da 'taxa de despacho postal'. Referida rubrica não possui natureza tributária de taxa. Trata-se, em verdade, de tarifa cobrada nos casos em que a Receita Federal tributa objetos postais advindos do exterior, o que ocasiona evidente incremento na cadeia de entrega, com a necessidade de armazenamento diferenciado, notificação, recolhimento e repasse dos tributos, bem como atendimento pessoal nas agências.

A cobrança dessa tarifa encontra respaldo no art. 18 da Convenção Postal Universal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro por força do Decreto nº 84.774, de 06 de junho de 1980. Vide teor do dispositivo em comento:



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Artigo 18.º Controlo alfandegário. Direitos aduaneiros e outros direitos

1. A administração postal do país de origem e a do país de destino estão autorizadas a submeter os objectos ao controlo alfandegário, de acordo com a legislação destes países.

2. Os objectos submetidos ao controlo alfandegário podem ser agravados, a título postal, de uma taxa de apresentação à alfândega cujo montante indicativo é fixado pelos Regulamentos. Esta taxa só é cobrada a título da apresentação à alfândega e do desalfandegamento dos objectos que foram agravados de direitos aduaneiros ou de qualquer outro direito da mesma natureza.

3. As administrações postais que obtiveram a autorização para realizar o desalfandegamento em nome dos clientes estão autorizadas a cobrar aos clientes uma taxa baseada nos custos reais da operação.

4. As administrações postais estão autorizadas a cobrar aos remetentes ou aos destinatários dos objectos, conforme o caso, os direitos aduaneiros e quaisquer outros direitos eventuais.

Ressalte-se que a administração postal está obrigada, por força do Decreto nº 1.789/1996, a adotar uma série de medidas a fim de viabilizar a fiscalização por parte da Receita Federal, de modo que não está sob o seu controle quais mercadorias serão vistoriadas e, em especial, se haverá ou não tributação. Essas são atividades cujo controle e execução são exclusivas da administração fiscal. Portanto, não se pode condicionar a regularidade da exigência da tarifa cobrada pelos Correios à validade do lançamento tributário.

Em razão disso, não é devido o ressarcimento por parte dos Correios, posto que agiu estritamente dentro dos limites traçados pela autoridade fiscal e é lícita a cobrança da tarifa.

Ou seja, entendeu-se legítima a cobrança de taxa para o custeio de atos praticados pela ECT preparatórios para o desembaraço aduaneiro.

As circunstâncias abordadas naqueles autos diferem dos presentes apenas em relação à alteração da sistemática de desembaraço das remessas postais pela ECT, que ao invés de cobrar a taxa de despacho postal apenas para as mercadorias efetivamente tributadas, passou a sujeitar todas as encomendas internacionais a tal procedimento com a instituição de "Novo Modelo de Importação", regulado pela Instrução Normativa RFB nº 1.737/2017 (OUT10 de ev. 11) e pela Portaria COANA nº 82/2017 (OUT11 de ev.11).

A respeito, não vislumbro ilegalidade na cobrança questionada pela parte autora, pois independentemente de tributação, toda mercadoria que ingressa em território nacional, inclusive pela via postal, deve passar por desembaraço aduaneiro, nos termos do art.543 do Regulamento Aduaneiro e nesse



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

contexto, o art. 18 da Convenção Postal Universal, internalizada pelo Decreto nº 84.774/1980 acima transcrito, autoriza expressamente a cobrança de taxa de apresentação à alfândega.

A cobrança atualmente promovida pela ECT destina-se a custear as providências que deve adotar para viabilizar o desembaraço, como o registro aduaneira de importação no Siscomex Remessa (arts.10 e 11 da Portaria COANA nº 82/2017) em plataforma digital que visa dar maior velocidade e transparência ao procedimento. Além disso, de acordo com a contestação, uma vez atendida eventual exigência tributária, as remessas postais serão entregues diretamente no domicílio do consumidor, ao invés de permanecerem disponíveis nas agências para retirada.

Desse modo, sob o viés do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança da taxa de despacho postal não incorre na vedação ao inciso X de seu artigo 39, que considera abusiva a elevação sem justa causa do preço de produtos e serviços, afinal, houve incremento dos serviços prestados pela ECT.

No mais, permanecem hígidos os argumentos consolidados pela 1ª Turma Recursal do Paraná em relação à legitimidade da cobrança por esses serviços.

Improcedente o pedido, resta prejudicado os embargos de declaração opostos em face do indeferimento da tutela de urgência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art.487, I do CPC.

Sem custas e honorários nesta instância (arts. 54, caput, e 55, caput, da Lei 9.099/95).

Havendo interposição de recurso no prazo de 10 (dez) dias, dê-se vista ao recorrido para oferecimento de contrarrazões, no prazo legal, e, em seguida, promova-se a remessa eletrônica a uma das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Paraná.

Transitada em julgado, havendo valores a executar, remetam-se os autos à Contadoria para elaboração de cálculos de referência, altere-se a classe para cumprimento de sentença e expeça-se requisição de pagamento.

Expedida requisição, aguarde-se o pagamento.

Oportunamente, arquivem-se.

Sentença registrada eletronicamente e publicada com a disponibilização no sistema. Intimem-se as partes."



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado. A 1ª Turma Recursal do Paraná decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a), *verbis*:

"VOTO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração da inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte autora ao pagamento da "Taxa para Despacho Postal" sobre o produto objeto da encomenda, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos a esse título.

A recorrente requer a reforma da decisão sustentando, em síntese, que a taxa de despacho postal se trata de remuneração da ECT pelo serviço de formalização de despacho aduaneiro, devendo a cobrança ser instituída por meio de lei. Afirma ainda, que há uma cobrança dupla pelo serviço. Pugna pela restituição das taxas e pela declaração de sua inexigibilidade.

É o relatório.

Não assiste razão à recorrente.

A taxa de despacho postal consiste em um valor cobrado pelos Correios em razão do desembaraçamento dos objetos tributados pela Receita Federal por ocasião da sua entrada em território nacional. Portanto, não incide sobre todas as remessas oriundas do exterior, apenas sobre aquelas que são objeto de fiscalização por parte da Receita Federal.

Nota-se que a sua cobrança decorre diretamente de ato praticado pelo Fisco, até porque não é a ECT quem faz a escolha dos objetos a serem fiscalizados e tributados. Logo, uma vez equivocada a exação, incumbe exclusivamente à União responder não apenas pela tributação indevida, como também pelos prejuízos causados pela cobrança da taxa postal, inexistindo responsabilidade dos Correios nesse aspecto.

Quanto ao mérito, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. Apenas anoto que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento desta 1ª Turma Recursal:

TRIBUTÁRIO. TAXA DE DESPACHO POSTAL. CONVENÇÃO POSTAL UNIVERSAL. DECRETO Nº 84.774/80. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ECT. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança da taxa de **despacho postal pelos Correios decorre diretamente de atos de fiscalização aduaneira e tributação por parte da Receita Federal, por força do Decreto nº 84.774/80 (Convenção **Postal** Universal). 2. Nestas hipóteses, este Colegiado já decidiu que "a via correta, nesse caso, não é a repetição de indébito, mas sim a reparação civil, que deve ser dirigida a quem deu causa ao dano, no caso, a União, que por intermédio do Ministério da Fazenda criou hipótese de incidência ilegal (conforme delineado no tópico acima) e, por meio da Receita Federal, realizou o lançamento tributário, determinando aos Correios a notificação do destinatário e o indevido recolhimento do tributo (legitimando assim a cobrança da tarifa por parte da empresa)" (autos nº 5002548-71.2014.404.7016, Rel. Gerson Luiz Rocha, juntado em 06/03/2015).**



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

3. Recurso da ECT a que se dá provimento. (5002829-40.2017.4.04.7010, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 07/03/2018)

Portanto, nego provimento ao recurso do pedido de restituição da taxa postal em face dos Correios, visto que legítima a sua cobrança.

Considero prequestionados especificamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação e razões de recurso, porquanto a fundamentação ora exarada não viola qualquer dos dispositivos da legislação federal ou a Constituição da República levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento sujeita à multa, nos termos da legislação de regência da matéria.

Condeno o recorrente vencido (PARTE AUTORA) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO."

Após, a parte autora ingressou com pedido de uniformização de interpretação de lei federal. Aduziu que o referido acórdão estaria em divergência com o entendimento de outras turmas recursais no país.

Colhe-se da peça:

"Inicialmente, cumpre colacionar exemplos de jurisprudências¹, dentre inúmeros outras, que divergem do entendimento acatado pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Paraná:

Autos n. 0501462-74.2017.4.05.8402 EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA POSTAL INTERNACIONAL. DECRETO Nº. 1.804/80. PORTARIA MF Nº. 156/99. ISENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso Fazendário contra sentença que entendeu não incidir imposto de importação sobre bens remetidos do exterior com valor até 100 dólares americanos. Insiste na legalidade da incidência. 2. O Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, caput e inc. II, estabelece que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. 3. Ao regulamentar o diploma legal acima referido, a Portaria nº. 156/99, do Ministério da Fazenda, estatui, em seu art. 1º, § 2º, que “os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US\$ 50.00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. 4. Ao cotejarmos as duas normas, verifica-se que a portaria extrapolou o poder regulamentar ao determinar que o remetente deva ser pessoa física, uma vez que esta condicionante não existe no decreto-lei. Este Colegiado já teve oportunidade de se manifestar a respeito de controvérsia similar ora em debate por ocasião do julgamento do processo nº. 0502671-89.2014.4.05.8400 (Sessão de julgamento: 06/08/2014, vencido o Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, voto condutor do Juiz Almiro José da Rocha Lemos), quando entendeu que o ato regulamentar, quando impôs como requisito para gozo do benefício legal tratar-se de remetente pessoa física,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

transbordou a autorização legal, que não teria delegado a criação de novos requisitos não previstos na lei, mas apenas o poder de regulamentar aqueles já existentes. 5. Em recente julgamento sobre o assunto, a TNU entendeu que a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei (bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas) não são condições mínimas, como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos).” (TNU - PEDILEF: 05043692420144058500, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016). 6. Portanto, nos termos do entendimento supra mencionado, o qual esta Turma Recursal passa a seguir, é legal o limite da isenção de produtos no valor de até 100 dólares, margem fixada no decreto-lei. 7. Por outro lado, descabida eventual taxa de despacho por parte da ECT no momento da retirada do objeto da agência, vez que a cobrança é prevista apenas para as encomendas tributadas pela Receita Federal. DESCONSTITUÍDA A TRIBUTAÇÃO, DESCONSTITUI-SE TAMBÉM A TAXA DE DESPACHO POSTAL. 8. No caso em tela, a remessa postal internacional teve por objeto bem de valor inferior a 100 dólares, remetido por pessoa jurídica para pessoa física, conforme se percebe do documento fiscal constante do anexo 5 destes autos. 9. Recurso inominado improvido. 10. Sem condenação da parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, por não se tratar de processo assistido por advogado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, por maioria, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do Voto-Ementa supra. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição. Natal/RN, data do julgamento. Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal Relator. (TR 5ª Região)

Autos n. 0506319-09.2016.4.05.8400 EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA POSTAL INTERNACIONAL. DECRETO Nº. 1.804/80. PORTARIA MF Nº. 156/99. ISENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso Fazendário contra sentença que entendeu não incidir imposto de importação sobre bens remetidos do exterior com valor até 100 dólares americanos, se destinados a pessoa física. 2. O Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, caput e inc. II, estabelece que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. 3. Ao regulamentar o diploma legal acima referido, a Portaria nº. 156/99, do Ministério da Fazenda, estatui, em seu art. 1º, § 2º, que “os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US\$ 50.00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.” 4. Ao cotejarmos as duas normas, verifica-se que a portaria extrapolou o poder regulamentar ao determinar que o remetente deva ser pessoa física, uma vez que esta condicionante não existe no decreto-lei. Este Colegiado já teve oportunidade de se manifestar a respeito de controvérsia similar ora em debate por ocasião do julgamento do processo nº. 0502671-89.2014.4.05.8400 (Sessão de julgamento: 06/08/2014,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

vencido o Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, voto condutor do Juiz Almiro José da Rocha Lemos), quando entendeu que o ato regulamentar, quando impôs como requisito para gozo do benefício legal tratar-se de remetente pessoa jurídica, transbordou a autorização legal, que não teria delegado a criação de novos requisitos não previstos na lei, mas apenas o poder de regulamentar aqueles já existentes. 5. Em recente julgamento sobre o assunto, a TNU entendeu que “a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei (“bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas”) não são “condições mínimas”, como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos).” (TNU - PEDILEF: 05043692420144058500, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016). 6. Portanto, nos termos do entendimento supra mencionado, o qual esta Turma Recursal passa a seguir, é legal o limite da isenção de produtos no valor de até 100 dólares, margem fixada no decreto-lei. 7. Por outro lado, **DESCABIDA EVENTUAL TAXA DE DESPACHO POR PARTE DA ECT NO MOMENTO DA RETIRADA DO OBJETO DA AGÊNCIA, VEZ QUE A COBRANÇA É PREVISTA APENAS PARA AS ENCOMENDAS TRIBUTADAS PELA RECEITA FEDERAL. Desconstituída a tributação, desconstitui-se também a taxa de despacho postal. 8. No caso em tela, a remessa postal internacional teve por objeto bem de valor inferior a 50 dólares, remetido por pessoa jurídica para pessoa física, conforme se percebe do documento fiscal constante do anexo 7 destes autos. 9. Recurso inominado improvido. 10. Condenação da parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação somente se se tratar de processo assistido por advogado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, por maioria, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do Voto-Ementa supra. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição. Natal, data da sessão de julgamento. Moniky Mayara Costa Fonseca Dantas Juíza Federal Relatora. (TR 5ª Região).**

(...)

Veja-se que, dos acórdãos destacados acima, cuja situação fática corresponde exatamente ao caso dos autos (cobrança da “taxa de despacho postal”), há distinto do acórdão atacado: sendo a mercadoria isenta de tributação, não há que se falar na cobrança de ‘despacho postal’, que só poderia ser cobrado se o objeto fosse tributado.

Contudo, como se demonstrou desde a exordial, a RECORRIDO vem realizando cobranças de despacho postal, mesmo nos nas hipóteses de isenção, nos termos em que reconhecidos nos autos nº 5059477-41.2015.4.04.7000 (encomendas internacionais de até US\$ 100,00, para uso pessoal, independente da natureza jurídica do remetente).

Assim, instaurada a divergência.”

É o breve relatório.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

VOTO

Ora, em primeiro lugar, verifica-se que os paradigmas apontados são válidos, eis que, demonstra-se a existência de divergência sobre tema de direito material em tese, quanto à legitimidade da cobrança da taxa de despacho postal, para bens que não são tributados pela Fazenda Nacional, quando da sua internalização em território nacional.

Além disso, a questão não se acha decidida, de maneira pacífica, no seio desta turma nacional. Ao menos, não consta da base de dados alguma decisão em sede de repercussão geral ou súmula.

Por outro lado, há divergência entre as diversas turmas recursais, no País, o que enseja um potencial risco de multiplicidade de incidentes nesta turma nacional, como se vê abaixo, *verbis*:

Tipo
Acórdãos
Número
0506599-52.2017.4.05.8300 05065995220174058300
Classe
Recursos
Relator(a)
Joaquim Lustosa Filho
Origem
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Órgão julgador
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data
24/10/2017
Data da publicação
24/10/2017
Fonte da publicação
Creta - Data::24/10/2017 - Página N/I
Ementa
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA POSTAL INTERNACIONAL. DECRETO-LEI Nº. 1.804/1980. ISENÇÃO. DELEGAÇÃO LEGISLATIVA. PORTARIA MF 156/99. RESTRIÇÃO IMPOSTA POR NORMA SECUNDÁRIA. EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. - Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que rejeitou pedido de declaração da ilegalidade da cobrança do imposto de importação destacado na Nota de Tributação n. PE 32-000.667/17, em virtude da isenção estabelecida no art. 2º., II, do Decreto-Lei nº. 1.804/80. Requer, ainda, a declaração da ilegalidade da cobrança, pelo ECT, de taxa para despacho postal . - Nos termos da Constituição Federal de 1988, em seu art. 153, I, compete à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros, in verbis: "Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros;" - O §1º. do referido artigo da Lei Maior faculta ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas de alguns impostos, dentre eles o imposto de importação. - O Decreto-Lei nº 1.804/80 instituiu o regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação incidente sobre a remessa postal internacional. Tal diploma legal delegou ao Ministro de Estado da Fazenda a competência para estabelecer a

5001730-94.2019.4.04.7000

900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

isenção do imposto de importação relativo às compras com valor de até US\$ 100,00 (cem dólares americanos), conforme se observa: "Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: (...) II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas." - Com base no referido Decreto-lei, foi editada a Portaria MF nº. 156, de 24 de junho de 1999, que fixou, no §2º., do seu art. 1º, que as remessas **postais** de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos) são isentas de Imposto de Importação, in verbis: "Art. 1º. Omissis §2º. Os bens que integrem remessa **postal** internacional no valor de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas." - É de se observar o descompasso do Decreto-Lei nº 1.804/80 com o disposto na Portaria MF nº 156. O referido Decreto-lei determina que a isenção do imposto de importação ocorre na remessa de valor de até cem dólares norte-americanos quando for destinada a pessoas físicas, ao passo que a Portaria impõe que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas e que os bens que integrem remessa **postal** internacional possuam valor de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América). - Ora, conforme demonstrado anteriormente, cabe ao Poder Executivo alterar a alíquota do imposto de importação, bem como determinar o valor da remessa **postal** internacional isenta do referido imposto, porém, desde que atendidos os limites estabelecidos em lei. Com efeito, não pode a autoridade administrativa, por meio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria ou instrução normativa), extrapolar os limites estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. Logo, incluir restrições não previstas no Decreto-lei, como o teto de US\$ 50,00 ou a obrigatoriedade do remetente ser pessoa física, constitui ofensa ao princípio da legalidade, além de extrapolar os limites do poder regulamentar. - Nesse sentido, colaciono o precedente abaixo: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTACAO. ISENÇÃO. REMESSA **POSTAL**. PORTARIA MF Nº 156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 1. Conforme disposto no Decreto-Lei nº 1.804/80, art. 2º, II, as remessas de até cem dólares, quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do Imposto de Importacao. 2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei nº 1.804/80. 3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois está vinculada ao princípio da legalidade. (TRF-4 - APELREEX: 6870 RS 2005.71.00.006870-8, Relator: ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2010, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 04/05/2010) – Grifei. - Recentemente a TNU pacificou o entendimento acerca da ilegalidade dos limites da isenção fixada pela Portaria nº. 156/99, do Ministro de Estado da Fazenda. Senão, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. PORTARIA 156/99 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ILEGALIDADE. INCIDENTE NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe que, mantendo a sentença, declarou inexistente relação jurídica tributária, condenando a União à repetição de indébito tributário. 2. O aresto combatido considerou ilegal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda, que declarou isentas do Imposto de Importação as encomendas **postais** no valor de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos) e com remetente e destinatário constituídos por pessoas naturais, por extrapolar o poder regulamentar, infringindo o que disposto no Decreto-lei 1.804/80. 3. A União sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado(s) que, em alegada(s) hipótese(s) semelhante(s), entendeu(ram) legal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda. 4. Na decisão de admissibilidade, proferida pela Presidência desta TNU, apontou-se que “há a divergência suscitada”, porquanto o acórdão recorrido e os paradigmas teriam tratado da questão de forma contrastante. 5. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei” (art. 14, caput). Caberá à TNU o exame de pedido de uniformização que envolva “divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ” (art. 14, § 4º). 6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática e jurídica entre os julgados recorridos e o precedente apresentado. 7. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente): no caso recorrido, entendeu-se ilegal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda; ao passo que no paradigma (Processo nº 0002361-86.2014.4.02.5050, TR/ES) entendeu-se, contrariamente, que a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda não contém vício de legalidade. 8. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do pedido de uniformização de interpretação. 9. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, mantendo a sentença, declarou inexistente relação jurídica tributária, condenando a União à repetição de indébito tributário, sob o seguinte fundamento (sem grifo no original): “No exercício daquela competência delegada, o Ministro da Fazenda editou a Portaria MF nº. 156/99 e estabeleceu que as encomendas **postais** internacionais destinadas ao Brasil de até US\$ 50,00 seriam desembaraçadas com isenção do imposto de importação, desde que remetente e destinatário fossem pessoas naturais. Ora, como o DL nº 1.804/80 estabelece a alíquota máxima daquele tributo em tais operações (400% - art. 1º, § 2º) e como ela pode ser alterada, até aquele limite, por ato do Poder Executivo (art. 153, § 1º, da Constituição Federal de 1988 - CF/88), não há ilegalidade na portaria ministerial, pois ainda que nela tenha sido utilizado o termo



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

‘isenção’, que dependeria de lei, como se trata de imposto de importação, em que a alíquota pode variar até o limite de 400%, aquela exclusão de crédito tributário, embora tecnicamente imprópria, equivaleria à aplicação da alíquota 0%. Apesar disso, o art. 2º, inciso II, do DL n.º 1.804/80, alterado pela Lei n.º 8.383/91, plenamente em vigor estabelece que a regulamentação do regime simplificado poderá ‘dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas’. Ou seja, o regulamento teria que se ater ao limite legal de isenção estabelecido no DL, que vem a ser de US\$ 100 e não de US\$ 50, e não poderia estabelecer nenhuma condicionante, tal como o fez a portaria ministerial, ao fixar que somente as encomendas remetidas de pessoa física para pessoa física estariam isentas.” 10. No caso paradigma (Processo nº 0002361- 86.2014.4.02.5050, TR/ES), se fixou a tese de que o Decreto-lei nº 1.804/80 “não impõe ao Executivo isentar as importações de baixo valor”, mas, sim, que permitiu que “por decreto ou portaria, apenas seja possível deferir isenções até US\$ 100,00, e com a condição mínima de que o destinatário da mercadoria seja pessoa física” (grifei). 11. Portanto, o dissídio jurisprudencial centra-se, basicamente, no alcance do poder regulamentar dado pelo art. 2º, II, do Decreto-lei 1.804/80 ao Ministério da Fazenda para fixar a isenção quanto ao Imposto de Importação. 12. Dispõe o referido dispositivo legal: “Art. 1º Fica instituído o regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas **postais** internacionais, observado o disposto no artigo 2º deste Decreto-lei. § 1º Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do imposto sobre produtos industrializados. § 2º A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento). § 4º Poderão ser estabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto neste artigo. Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: I - dispor sobre normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira dos bens contidos em remessas **postais** internacionais; II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. (Redação dada pela Lei nº 8.383, de 1991) Parágrafo Único. O Ministério da Fazenda poderá, também, estender a aplicação do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhecimento aéreo.” 13. O Poder Regulamentar dado ao Ministério da Fazenda quanto ao Imposto de Importação está em sintonia com a Constituição Federal: “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. § 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. § 2º O imposto previsto no inciso III: I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; § 3º O imposto previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores; III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) § 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do “caput” deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem; II - setenta por cento para o Município de origem”. 14. Sobre o tema, de início, é importante que se aponte que a interpretação é restritiva, em se tratando de isenção tributária, conforme o Código Tributário Nacional (art. 111, II): “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a isenção deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o Poder Judiciário agir como legislador positivo e lhe conceder uma aplicação extensiva” (STF, ARE Nº 683304/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/02/2014). 15. No caso em discussão, entendendo, na linha do acórdão recorrido, que a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei (“bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas”) não são “condições mínimas”, como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos). 19. Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, negando-lhe provimento. (PEDILEF 05043692420144058500, JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329.) - No caso dos autos, o bem importado não ultrapassou o limite estabelecido na legislação tributária (anexo 05 - valor total da compra de US\$ 93,36). - No entanto, não assiste razão ao autor quanto à alegação de ilegalidade da cobrança da **taxa de despacho postal**, posto que ela constitui preço (tarifa), em face do caráter contratual da relação firmada entre os Correios e o usuário de seus serviços. Por isso, não é necessária a sua previsão em lei específica. - Recurso inominado parcialmente provido para declarar a não incidência do imposto de importação, destacado na Nota de Tributaç  o n. PE 32- 000.667/17. - Sem honor  rios advocat  cios, pois n  o h   a figura do recorrente vencido.

Decis  o

Decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto supra.

Refer  ncia legislativa

DEC-1804-1980 ART-00000 PAR-00000 INC-00000

Inteiro teor

EMENTA TRIBUT  RIO. IMPOSTO DE IMPORTA  O. REMESSA POSTAL INTERNACIONAL. DECRETO-LEI N  . 1.804/1980. ISEN  O. DELEGA  O LEGISLATIVA. PORTARIA MF 156/99. RESTRI  O IMPOSTA POR NORMA SECUND  RIA. EXORBIT  NCIA DO PODER REGULAMENTAR. ILEGALIDADE. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. - Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra senten  a que rejeitou pedido de declara  o da ilegalidade da cobran  a do imposto de importa  o destacado na Nota de Tributa  o n. PE 32-000.667/17, em virtude da isen  o estabelecida no art. 2  ., II, do Decreto-Lei n  . 1.804/80. Requer, ainda, a declara  o da ilegalidade da cobran  a, pelo ECT, de taxa para despacho postal. - Nos termos da Constitui  o Federal de 1988, em seu art. 153, I, compete    Uni  o instituir impostos sobre a importa  o de produtos estrangeiros, in verbis: "Art. 153. Compete    Uni  o instituir impostos sobre: I - importa  o de produtos estrangeiros;" - O    1  . do referido artigo da Lei Maior faculta ao Poder Executivo, atendidas as condi  o  es e os limites estabelecidos em lei, alterar as al  quotas de alguns impostos, dentre eles o imposto de importa  o. - O Decreto-Lei n  . 1.804/80 instituiu o regime de tributa  o simplificada para a cobran  a do imposto de importa  o incidente sobre a remessa postal internacional. Tal diploma legal delegou ao Ministro de Estado da Fazenda a compet  ncia para estabelecer a isen  o do imposto de importa  o relativo   s compras com valor de at   US\$ 100,00 (cem d  lares americanos), conforme se observa: "Art. 2   O Minist  rio da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1   deste Decreto-Lei, estabelecer   a classifica  o gen  rica e fixar   as al  quotas especiais a que se refere o    2   do artigo 1  , bem como poder  : (...) II - dispor sobre a isen  o do imposto de importa  o dos bens contidos em remessas de valor at   cem d  lares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas f  sicas." - Com base no referido Decreto-lei, foi editada a Portaria MF n  . 156, de 24 de junho de 1999, que fixou, no    2  ., do seu art. 1  , que as remessas postais de at   US\$ 50,00 (cinquenta d  lares americanos) s  o isentas de Imposto de Importa  o, in verbis: "Art. 1  . Omissis    2  . Os bens que integrem remessa postal internacional no valor de at   US\$ 50,00 (cinquenta d  lares dos Estados Unidos da Am  rica) ou o equivalente em outra moeda, ser  o desembara  ados com isen  o do Imposto de Importa  o, desde que o remetente e o destinat  rio sejam pessoas f  sicas." -    de se observar o descompasso do Decreto-Lei n  . 1.804/80 com o disposto na Portaria MF n  . 156. O referido Decreto-lei determina que a isen  o do imposto de importa  o ocorre na remessa de valor de at   cem d  lares norte-americanos quando for destinada a pessoas f  sicas, ao passo que a Portaria imp  e que o remetente e o destinat  rio sejam pessoas f  sicas e que os bens que integrem remessa postal internacional possuam valor de at   US\$ 50,00 (cinquenta d  lares dos Estados Unidos da Am  rica). - Ora, conforme demonstrado anteriormente, cabe ao Poder Executivo alterar a al  quota do imposto de importa  o, bem como determinar o valor da remessa postal internacional isenta do referido imposto, por  m, desde que atendidos os limites estabelecidos em lei. Com efeito, n  o pode a autoridade administrativa, por meio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria ou instru  o normativa), extrapolar os limites estabelecidos em lei, pois est   vinculada ao princ  pio da legalidade. Logo, incluir restri  o  es n  o previstas no Decreto-lei, como o teto de US\$ 50,00 ou a obrigatoriedade do remetente ser pessoa f  sica, constitui ofensa ao princ  pio da legalidade, al  m de extrapolar os limites do poder regulamentar. - Nesse sentido, colaciono o precedente abaixo: TRIBUT  RIO. IMPOSTO DE IMPORTA  O. ISEN  O. REMESSA POSTAL. PORTARIA MF N   156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 1. Conforme disposto no Decreto-Lei n  . 1.804/80, art. 2  , II, as remessas de at   cem d  lares, quando destinadas a pessoas f  sicas, s  o isentas do Imposto de Importa  o. 2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o destinat  rio sejam pessoas f  sicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei n  . 1.804/80. 3. N  o pode a autoridade administrativa, por interm  dio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois est   vinculada ao princ  pio da legalidade. (TRF-4 - APELREEX: 6870 RS 2005.71.00.006870-8, Relator:   LVARO EDUARDO JUNQUEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2010,



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: D.E. 04/05/2010) - Grifei. - Recentemente a TNU pacificou o entendimento acerca da ilegalidade dos limites da isenção fixada pela Portaria nº. 156/99, do Ministro de Estado da Fazenda. Senão, vejamos: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PODER REGULAMENTAR. PORTARIA 156/99 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ILEGALIDADE. INCIDENTE NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Incidente de Uniformização pelo qual se pretende a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe que, mantendo a sentença, declarou inexistente relação jurídica tributária, condenando a União à repetição de indébito tributário. 2. O aresto combatido considerou ilegal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda, que declarou isentas do Imposto de Importação as encomendas postais no valor de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos) e com remetente e destinatário constituídos por pessoas naturais, por extrapolar o poder regulamentar, infringindo o que disposto no Decreto-lei 1.804/80. 3. A União sustenta o cabimento do pedido de uniformização por entender que o acórdão recorrido estaria contrário a julgado(s) que, em alegada(s) hipótese(s) semelhante(s), entendeu(ram) legal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda. 4. Na decisão de admissibilidade, proferida pela Presidência desta TNU, apontou-se que "há a divergência suscitada", porquanto o acórdão recorrido e os paradigmas teriam tratado da questão de forma contrastante. 5. A Lei nº 10.259/2001 prevê o incidente de uniformização quando "houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei" (art. 14, caput). Caberá à TNU o exame de pedido de uniformização que envolva "divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ" (art. 14, § 4º). 6. Do cotejo entre o acórdão combatido e o julgado paradigma, observo que está caracterizada a divergência de entendimento quanto ao direito material posto em análise nos autos, em razão da ocorrência de similitude fática e jurídica entre os julgados recorridos e o precedente apresentado. 7. Isto porque se partiu do mesmo fato (de mesma natureza) para se chegar a conclusões jurídicas divergentes (substrato do incidente): no caso recorrido, entendeu-se ilegal a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda; ao passo que no paradigma (Processo nº 0002361-86.2014.4.02.5050, TR/ES) entendeu-se, contrariamente, que a Portaria MF nº 156/99, do Ministério da Fazenda não contém vício de legalidade. 8. Assim, presente a divergência de interpretação, passo ao exame do mérito do pedido de uniformização de interpretação. 9. No acórdão recorrido, a Turma Recursal de origem, mantendo a sentença, declarou inexistente relação jurídica tributária, condenando a União à repetição de indébito tributário, sob o seguinte fundamento (sem grifo no original): "No exercício daquela competência delegada, o Ministro da Fazenda editou a Portaria MF nº 156/99 e estabeleceu que as encomendas postais internacionais destinadas ao Brasil de até US\$ 50.00 seriam desembaraçadas com isenção do imposto de importação, desde que remetente e destinatário fossem pessoas naturais. Ora, como o DL nº 1.804/80 estabelece a alíquota máxima daquele tributo em tais operações (400% - art. 1º, § 2º) e como ela pode ser alterada, até aquele limite, por ato do Poder Executivo (art. 153, § 1º, da Constituição Federal de 1988 - CF/88), não há ilegalidade na portaria ministerial, pois ainda que nela tenha sido utilizado o termo 'isenção', que dependeria de lei, como se trata de imposto de importação, em que a alíquota pode variar até o limite de 400%, aquela exclusão de crédito tributário, embora tecnicamente imprópria, equivaleria à aplicação da alíquota 0%. Apesar disso, o art. 2º, inciso II, do DL nº 1.804/80, alterado pela Lei nº 8.383/91, plenamente em vigor estabelece que a regulamentação do regime simplificado poderá 'dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas'. Ou seja, o regulamento teria que se ater ao limite legal de isenção estabelecido no DL, que vem a ser de US\$ 100 e não de US\$ 50, e não poderia estabelecer nenhuma condicionante, tal como o fez a portaria ministerial, ao fixar que somente as encomendas remetidas de pessoa física para pessoa física estariam isentas." 10. No caso paradigma (Processo nº 0002361-86.2014.4.02.5050, TR/ES), se fixou a tese de que o Decreto-lei nº 1.804/80 "não impõe ao Executivo isentar as importações de baixo valor", mas, sim, que permitiu que "por decreto ou portaria, apenas seja possível deferir isenções até US\$ 100.00, e com a condição mínima de que o destinatário da mercadoria seja pessoa física" (grifei). 11. Portanto, o dissídio jurisprudencial centra-se, basicamente, no alcance do poder regulamentar dado pelo art. 2º, II, do Decreto-lei 1.804/80 ao Ministério da Fazenda para fixar a isenção quanto ao Imposto de Importação. 12. Dispõe o referido dispositivo legal: "Art. 1º Fica instituído o regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais, observado o disposto no artigo 2º deste Decreto-lei. § 1º Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do imposto sobre produtos industrializados. § 2º A tributação simplificada poderá efetuar-se pela classificação genérica dos bens em um ou mais grupos, aplicando-se alíquotas constantes ou progressivas em função do valor das remessas, não superiores a 400% (quatrocentos por cento). § 4º Poderão ser estabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto neste artigo. Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: I - dispor sobre normas, métodos e padrões específicos de valoração aduaneira dos bens contidos em remessas postais internacionais; II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. (Redação dada pela Lei nº 8.383, de 1991) Parágrafo Único. O Ministério da Fazenda poderá, também, estender a aplicação do regime às encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhecimento aéreo." 13. O Poder Regulamentar dado ao Ministério da Fazenda quanto ao Imposto de Importação está em sintonia com a Constituição Federal: "Art. 153. Compete à União instituir



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - produtos industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - propriedade territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. § 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. § 2º O imposto previsto no inciso III: I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; § 3º O imposto previsto no inciso IV: I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; II - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores; III - não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior. IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) § 4º O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Regulamento) § 5º O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso V do "caput" deste artigo, devido na operação de origem; a alíquota mínima será de um por cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos: (Vide Emenda Constitucional nº 3, de 1993) I - trinta por cento para o Estado, o Distrito Federal ou o Território, conforme a origem; II - setenta por cento para o Município de origem". 14. Sobre o tema, de início, é importante que se aponte que a interpretação é restritiva, em se tratando de isenção tributária, conforme o Código Tributário Nacional (art. 111, II): "a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a isenção deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o Poder Judiciário agir como legislador positivo e lhe conceder uma aplicação extensiva" (STF, ARE Nº 683304/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/02/2014). 15. No caso em discussão, entendendo, na linha do acórdão recorrido, que a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei ("bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas") não são "condições mínimas", como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos). 19. Em conclusão, é o caso de conhecer-se do incidente, negando-lhe provimento. (PEDILEF 05043692420144058500, JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, TNU, DOU 05/02/2016 PÁGINAS 221/329.) - No caso dos autos, o bem importado não ultrapassou o limite estabelecido na legislação tributária (anexo 05 - valor total da compra de US\$ 93,36). - No entanto, não assiste razão ao autor quanto à alegação de ilegalidade da cobrança da taxa de despacho postal, posto que ela constitui preço (tarifa), em face do caráter contratual da relação firmada entre os Correios e o usuário de seus serviços. Por isso, não é necessária a sua previsão em lei específica. - Recurso inominado parcialmente provido para declarar a não incidência do imposto de importação, destacado na Nota de Tributação n. PE 32-000.667/17. - Sem honorários advocatícios, pois não há a figura do recorrente vencido. ACÓRDÃO Decide a TERCEIRA TURMA RECURSAL Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto supra. Recife, data do julgamento. Joaquim Lustosa Filho Juiz Federal Relator

Tipo
Acórdãos
Número
0501462-74.2017.4.05.8402 05014627420174058402
Classe
Recursos
5001730-94.2019.4.04.7000
900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Relator(a)

FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES

Origem

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Data

20/09/2017

Data da publicação

20/09/2017

Fonte da publicação

Creta - Data::20/09/2017 - Página N/I

Ementa

Autos n. 0501462-74.2017.4.05.8402 EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA **POSTAL** INTERNACIONAL. DECRETO Nº. 1.804/80. PORTARIA MF Nº. 156/99. ISENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso Fazendário contra sentença que entendeu não incidir imposto de importação sobre bens remetidos do exterior com valor até 100 dólares americanos. Insiste na legalidade da incidência. 2. O Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, caput e inc. II, estabelece que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. 3. Ao regulamentar o diploma legal acima referido, a Portaria n.º. 156/99, do Ministério da Fazenda, estatui, em seu art. 1º, § 2º, que “os bens que integrem remessa **postal** internacional no valor de até US\$ 50.00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas.” 4. Ao cotejarmos as duas normas, verifica-se que a portaria extrapolou o poder regulamentar ao determinar que o remetente deva ser pessoa física, uma vez que esta condicionante não existe no decreto-lei. Este Colegiado já teve oportunidade de se manifestar a respeito de controvérsia similar ora em debate por ocasião do julgamento do processo nº. 0502671-89.2014.4.05.8400 (Sessão de julgamento: 06/08/2014, vencido o Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, voto condutor do Juiz Almiro José da Rocha Lemos), quando entendeu que o ato regulamentar, quando impôs como requisito para gozo do benefício legal tratar-se de remetente pessoa física, transbordou a autorização legal, que não teria delegado a criação de novos requisitos não previstos na lei, mas apenas o poder de regulamentar aqueles já existentes. 5. Em recente julgamento sobre o assunto, a TNU entendeu que “a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei (“bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas”) não são “condições mínimas”, como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos).” (TNU - PEDILEF: 05043692420144058500, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016). 6. Portanto, nos termos do entendimento supra mencionado, o qual esta Turma Recursal passa a seguir, é legal o limite da isenção de produtos no valor de até 100 dólares, margem fixada no decreto-lei. 7. Por outro lado, descabida eventual **taxa de despacho** por parte da ECT no momento da retirada do objeto da agência, vez que a cobrança é prevista apenas para as encomendas tributadas pela Receita Federal. Desconstituída a tributação, desconstitui-se também a **taxa de despacho postal**. 8. No caso em tela, a remessa **postal** internacional teve por objeto bem de valor inferior a 100 dólares, remetido por pessoa jurídica para pessoa física, conforme se percebe do documento fiscal constante do anexo 5 destes autos. 9. Recurso inominado improvido. 10. Sem condenação da parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, por não se tratar de processo assistido por advogado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, por maioria, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do Voto-Ementa supra. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição. Natal/RN, data do julgamento. Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal Relator



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Inteiro teor

Autos n. 0501462-74.2017.4.05.8402 EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REMESSA POSTAL INTERNACIONAL. DECRETO Nº. 1.804/80. PORTARIA MF Nº. 156/99. ISENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL IMPROVIDO. 1. Cuida-se de recurso Fazendário contra sentença que entendeu não incidir imposto de importação sobre bens remetidos do exterior com valor até 100 dólares americanos. Insiste na legalidade da incidência. 2. O Decreto-Lei n. 1.804/80, art. 2º, caput e inc. II, estabelece que o Ministério da Fazenda poderá dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. 3. Ao regulamentar o diploma legal acima referido, a Portaria nº. 156/99, do Ministério da Fazenda, estatui, em seu art. 1º, § 2º, que "os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US\$ 50.00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas." 4. Ao cotejarmos as duas normas, verifica-se que a portaria extrapolou o poder regulamentar ao determinar que o remetente deva ser pessoa física, uma vez que esta condicionante não existe no decreto-lei. Este Colegiado já teve oportunidade de se manifestar a respeito de controvérsia similar ora em debate por ocasião do julgamento do processo nº. 0502671-89.2014.4.05.8400 (Sessão de julgamento: 06/08/2014, vencido o Relator Francisco Glauber Pessoa Alves, voto condutor do Juiz Almiro José da Rocha Lemos), quando entendeu que o ato regulamentar, quando impôs como requisito para gozo do benefício legal tratar-se de remetente pessoa física, transbordou a autorização legal, que não teria delegado a criação de novos requisitos não previstos na lei, mas apenas o poder de regulamentar aqueles já existentes. 5. Em recente julgamento sobre o assunto, a TNU entendeu que "a Portaria MF 156/99 do Ministério da Fazenda extrapolou o poder regulamentar concedido pelo Decreto-lei 1.804/80. 16. Isto porque as condições de isenção do imposto de renda previstas no II do art. 2º do referido decreto-lei ("bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas") não são "condições mínimas", como se entendeu no paradigma, mas, são, sim, as condições necessárias em que poderá se dar o exercício da classificação genérica dos bens e fixação das alíquotas do II previstas no caput do art. 2º do decreto-lei. 17. Em outras palavras, a discricionariedade regulamentar concedida à Autoridade Administrativa não se referiu ao valor do bem e à natureza das pessoas envolvidas na importação, mas, sim, na classificação do bem e fixação da alíquota, uma vez presentes as condições definidas peremptoriamente no II do art. 2º do Decreto-lei 1.804/80. 18. Assim, o estabelecimento da condição de o remetente ser pessoa física (cf. previsto no ato infralegal) não tem respaldo no Decreto-lei 1.804/80, assim como a limitação da isenção a produtos de até US\$ 50,00 (cinquenta dólares americanos)." (TNU - PEDILEF: 05043692420144058500, Relator: JUIZ FEDERAL SÉRGIO MURILO WANDERLEY QUEIROGA, Data de Julgamento: 11/12/2015, Data de Publicação: 05/02/2016). 6. Portanto, nos termos do entendimento supra mencionado, o qual esta Turma Recursal passa a seguir, é legal o limite da isenção de produtos no valor de até 100 dólares, margem fixada no decreto-lei. 7. Por outro lado, descabida eventual taxa de despacho por parte da ECT no momento da retirada do objeto da agência, vez que a cobrança é prevista apenas para as encomendas tributadas pela Receita Federal. Desconstituída a tributação, desconstitui-se também a taxa de despacho postal. 8. No caso em tela, a remessa postal internacional teve por objeto bem de valor inferior a 100 dólares, remetido por pessoa jurídica para pessoa física, conforme se percebe do documento fiscal constante do anexo 5 destes autos. 9. Recurso inominado improvido. 10. Sem condenação da parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios, por não se tratar de processo assistido por advogado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, por maioria, ACORDAM os Juizes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado, nos termos do Voto-Ementa supra. Verificado o trânsito em julgado da decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para o cumprimento do acórdão, após baixa na distribuição. Natal/RN, data do julgamento. Francisco Glauber Pessoa Alves Juiz Federal Relator

Tipo
Acórdãos
Número
0500966-13.2015.4.05.8500 05009661320154058500
Classe
Recursos
Relator(a)
FÁBIO CORDEIRO DE LIMA
5001730-94.2019.4.04.7000
900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Origem

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Órgão julgador

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Data

07/10/2015

Data da publicação

08/10/2015

Fonte da publicação

Creta - Data::08/10/2015 - Página N/1

Ementa

1) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VALOR DO PRODUTO INFERIOR A US\$ 100 (CEM DOLÁRES). COMPRA EFETUADA PELA INTERNET ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. REMESSA **POSTAL** INTERNACIONAL. ISENCAO. DECRETO Nº 1.804/1980. DEFERIMENTO. PORTARIA MF Nº 156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 2) CONSUMIDOR. **TAXA DE DESPACHO POSTAL**. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DA COBRANÇA PELOS SEGUINTE FUNDAMENTOS: 1) PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 20, ITEM N.º 3, DA CONVENÇÃO **POSTAL** UNIVERSAL (UPU), NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 6.538/78 E NO DECRETO N.º 1.789/96; 2) NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO E NÃO DE TRIBUTO; 3) CUSTOS DA ENTREGA DE UMA CORRESPONDÊNCIA INTERNACIONAL SÃO DIVERSOS E MAIORES DAQUELES RELATIVOS A UMA ENCOMENDA, JÁ QUE A SEGUNDA RECLAMA A NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO ACERCA DA CHEGADA DO BEM IMPORTADO NO RECINTO ALFANDEGÁRIO, ALÉM DO PROCESSAMENTO DO OBJETO NAS DEPENDÊNCIAS DOS CORREIOS. REITERAÇÃO DO PRECEDENTE [RI 0501104-77.2015.4.05.8500, 3ª RELATORIA, JULGADO EM 30.09.2015]. ENTENDIMENTO VENCIDO DO RELATOR: "**TAXA DE DESPACHO POSTAL**" COBRADA DE CONSUMIDOR QUE ADQUIRE MERCADORIA INTERNACIONAL. ABUSIVIDADE. CUSTOS DO ENVIO PAGOS PELO REMETENTE NO CASO DE ENVIO DE ENCOMENDA INTERNACIONAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RELATOR VENCIDO NESTE PONTO.

Inteiro teor

VOTO-EMENTA 1) TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VALOR DO PRODUTO INFERIOR A US\$ 100 (CEM DOLÁRES). COMPRA EFETUADA PELA INTERNET ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. REMESSA **POSTAL** INTERNACIONAL. ISENCAO. DECRETO Nº 1.804/1980. DEFERIMENTO. PORTARIA MF Nº 156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 2) CONSUMIDOR. **TAXA DE DESPACHO POSTAL**. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA TURMA NO SENTIDO DE RECONHECER A LEGALIDADE DA COBRANÇA PELOS SEGUINTE FUNDAMENTOS: 1) PREVISÃO LEGAL EXPRESSA NO ART. 20, ITEM N.º 3, DA CONVENÇÃO **POSTAL** UNIVERSAL (UPU), NO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 6.538/78 E NO DECRETO N.º 1.789/96; 2) NATUREZA JURÍDICA DE PREÇO PÚBLICO E NÃO DE TRIBUTO; 3) CUSTOS DA ENTREGA DE UMA CORRESPONDÊNCIA INTERNACIONAL SÃO DIVERSOS E MAIORES DAQUELES RELATIVOS A UMA ENCOMENDA, JÁ QUE A SEGUNDA RECLAMA A NOTIFICAÇÃO DO DESTINATÁRIO ACERCA DA CHEGADA DO BEM IMPORTADO NO RECINTO ALFANDEGÁRIO, ALÉM DO PROCESSAMENTO DO OBJETO NAS DEPENDÊNCIAS DOS CORREIOS. REITERAÇÃO DO PRECEDENTE [RI 0501104-77.2015.4.05.8500, 3ª RELATORIA, JULGADO EM 30.09.2015]. ENTENDIMENTO VENCIDO DO RELATOR: "**TAXA DE DESPACHO POSTAL**" COBRADA DE CONSUMIDOR QUE ADQUIRE MERCADORIA INTERNACIONAL. ABUSIVIDADE. CUSTOS DO ENVIO PAGOS PELO REMETENTE NO CASO DE ENVIO DE ENCOMENDA INTERNACIONAL. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RELATOR VENCIDO NESTE PONTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMA PARCIAL. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial de a) declaração de ilegalidade da portaria MF 156/99 e da Instrução Normativa SRF 096/99; b) de devolução do valor pago a título de imposto de importação e c) de devolução, em dobro da taxa postal. 2. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que a situação dos autos não se enquadra na Portaria MF 156/99, haja vista que o exportador é pessoa jurídica e o valor do produto importado foi superior a U\$ 50 (cinquenta dólares). 3. Razões recursais: a parte autora reiterou os mesmos fundamentos da inicial. 4. ISENÇÃO PREVISTA NO DL N.º 1.804/80. LIMITAÇÃO IMPOSTA NAS PORTARIA MF Nº 156/99 E IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 5. O Decreto-Lei n. 1804/1980 instituiu o regime de tributação simplificada para o imposto de importação e previu no seu artigo 2º, inc. II, que o Ministério da Fazenda poderá dispor acerca da isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor de até US\$ 100.00 (cem dólares norte-americanos). O referido artigo ainda condiciona a sua aplicação às situações em que os produtos sejam

5001730-94.2019.4.04.7000

900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

destinados a pessoas físicas. Decreto-Lei n. 1804/1980 Art. 1º Fica instituído o regime de tributação simplificada para a cobrança do imposto de importação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacionais, observado o disposto no artigo 2º deste Decreto-lei. § 1º Os bens compreendidos no regime previsto neste artigo ficam isentos do imposto sobre produtos industrializados. Art. 2º O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o art. 1º deste Decreto-Lei, estabelecerá a classificação genérica e fixará as alíquotas especiais a que se refere o § 2º do artigo 1º, bem como poderá: (...) II - dispor sobre a isenção do imposto de importação dos bens contidos em remessas de valor até cem dólares norte-americanos, ou o equivalente em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. (Redação dada pela Lei nº 8.383, de 1991) 6. Ao regulamentar a supracitada matéria, o Ministério da Fazenda editou a portaria MF nº 156, de 24 de junho de 1999 que em seu art. 2º, § 2º dispõe que "os bens que integrem remessa postal internacional no valor de até US\$ 50.00 (cinquenta dólares dos Estados Unidos da América) ou o equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção do Imposto de Importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas". Em outras palavras, exigiu que tanto o remetente como o destinatário sejam pessoas físicas. 7. No direito tributário, o princípio da legalidade faz-se presente de uma maneira rigorosa. Todavia, o art. 153, § 1º, da Constituição Federal traz exceções ao princípio da legalidade estrita, prevendo impostos que podem ter suas alíquotas alteradas (mas não criadas) por decreto do Presidente. É o caso do Imposto de Importação de produtos estrangeiros - II (art. 153, II, da CF), cujo fundamento para tal exceção baseia-se no caráter extrafiscal desse tributo. 57 A despeito da mitigação ao princípio da legalidade nesses casos, é cediço que o Poder Normativo da Administração Pública, que se expressa por meio de decretos regulamentares, resoluções, portarias, deliberações, instruções e regimentos, não pode contrariar a lei, criando direitos ou impondo óbices, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Em outras palavras, não se admite que atos normativos inferiores, no caso a Portaria 156/99 e a IN nº 96/99, excedam os limites da Lei nº 8.383/91 que alterou a redação do Decreto nº 1.804/80, imponham óbices ao exigir que remetente e destinatário sejam pessoas físicas, para cobrança do tributo, enquanto que a lei não o exige. Cito o precedente: TRIBUTARIO. IMPOSTO DE IMPORTACAO. ISENCAO. REMESSA POSTAL. PORTARIA MF No 156/99 e IN SRF 96/99. ILEGALIDADE. 1. Conforme disposto no Decreto-Lei no. 1.804/80, art. 2o, II, as remessas de ate cem dólares, quando destinadas a pessoas físicas, são isentas do Imposto de Importação. 2. A Portaria MF 156/99 e a IN 096/99, ao exigir que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, restringiram o disposto no Decreto-Lei no. 1.804/80. 3. Não pode a autoridade administrativa, por intermédio de ato administrativo, ainda que normativo (portaria), extrapolar os limites claramente estabelecidos em lei, pois esta vinculada ao principio da legalidade. (TRF4 , APELREEX 200571000068708, Álvaro Eduardo Junqueira,- 1ª Turma, DE 04.05.2010) 8. Precedentes deste Colegiado: 1) RI n.º 0505009-27.2014.4.05.8500, Rel. Juiz Federal Fábio Cordeiro de Lima, julgado em 19/11/2014; 2) RI n.º 0504369-24.2014.4.05.8500, Rel. Juiz Federal MARCOS ANTONIO GARAPA DE CARVALHO, julgado em 28.01.2015; 3) RI n.º 0508186-96.2014.4.05.8500, Rel. Juiz Federal Fernando Escrivani Stefaniu, julgado em 13.05.2015. 9. ILEGALIDADE DA TAXA POSTAL. RELATOR VENCIDO. A TURMA ACOMPANHOU O VOTO-VISTA PELA LEGALIDADE. 10. No presente feito também se discute a cobrança da taxa postal instituída pela ECT para retirada de mercadorias importadas. No meu entender, a aludida taxa é abusiva e contraria o Código de Defesa do Consumidor, já que eleva, sem justa causa, o preço do serviço sem qualquer contrapartida para o consumidor, uma vez que, no ato de contratação do serviço, o remetente já paga os custos do frete e demais serviços prestados pelos Correios, incluindo a custódia das encomendas até a sua entrega final. . A taxa de despacho postal configura uma segunda cobrança pela prestação do mesmo serviço. 11. No que se refere ao pedido de devolução em dobro, não assiste razão à recorrente, haja vista que, comungando do entendimento firmado pela sentença de primeiro grau, não vislumbro a ocorrência de má fé a justificar tal imposição, nos termos exigidos pelo art. 42, parágrafo único, do CDC. 12. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela parte autora para: a) condenar a União a devolver à parte autora os valores pagos a título de Imposto de Importação, no valor de R\$ 104,57 (cento e quatro reais, cinquenta e sete centavos), aplicando-se a SELIC, a partir da data do fato gerador (18.03.2015 - anexo 6) até a sua efetiva restituição; b) condenar a ECT a devolver ao autor o valor da taxa postal (R\$ 12,00), acrescido de correção monetária e juros legais desde o seu recolhimento até a sua restituição (Vencido o Relator). Sem custas e sem honorários advocatícios por não se tratar de recorrente-vencido (art. 55 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 57 do FONAJEF). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Sergipe, por maioria, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, nos seguintes termos: 1) isenção do imposto de importação — acompanhou o voto-ementa do Relator no tocante os itens 1 a 8 e 12, "a" do presente voto-ementa; 2) legalidade da taxa de importação — acompanhou os fundamentos do voto-vista da 3ª Relatoria, vencido o Relator nos termos do item 9 a 11 e 12, "b" [legalidade da taxa postal] deste voto-vista ementa. Participaram do julgamento os Juizes Federais: Edmilson da Silva Pimenta (Juiz Suplente da 1ª Relatoria), Fábio Cordeiro de Lima (Presidente e Relator), Marcos Antonio Garapa de Carvalho (Titular da 3ª Relatoria). FÁBIO CORDEIRO DE LIMA Juiz Federal - 2ª Relatoria da TRSE

Tipo

5001730-94.2019.4.04.7000

900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Acórdão
Número
5006866-70.2018.4.04.7206 50068667020184047206
Classe
RECURSO CÍVEL
Relator(a)
ADAMASTOR NICOLAU TURNES
Origem
JEF - QUARTA REGIÃO
Órgão julgador
TERCEIRA TURMA RECURSAL DE SC
Data
28/03/2019
Data da publicação
29/03/2019
Fonte da publicação
29/03/2019
Ementa
CONSUMIDOR. DESPACHO POSTAL. CORREIOS. ATIVIDADES DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PRECEDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL DO PARANÁ. IN RFB N. 1.737/17. SERVIÇO DIFERENCIADO DA SIMPLES CONTRAPRESTAÇÃO PELA REMESSA/TRÂNSITO DE MERCADORIAS. 1. "TRIBUTÁRIO. TAXA DE DESPACHO POSTAL. CONVENÇÃO POSTAL UNIVERSAL. DECRETO Nº 84.774/80. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ECT. ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança da taxa de despacho postal pelos Correios decorre diretamente de atos de fiscalização aduaneira e tributação por parte da Receita Federal, por força do Decreto nº 84.774/80 (Convenção Postal Universal). 2. Nestas hipóteses, este Colegiado já decidiu que "a via correta, nesse caso, não é a repetição de indébito, mas sim a reparação civil, que deve ser dirigida a quem deu causa ao dano, no caso, a União, que por intermédio do Ministério da Fazenda criou hipótese de incidência ilegal (conforme delineado no tópico acima) e, por meio da Receita Federal, realizou o lançamento tributário, determinando aos Correios a notificação do destinatário e o indevido recolhimento do tributo (legitimando assim a cobrança da tarifa por parte da empresa)" (autos nº 5002548-71.2014.404.7016, Rel. Gerson Luiz Rocha, juntado em 06/03/2015). 3. Recurso da ECT a que se dá provimento." (5002829-40.2017.4.04.7010, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR, Relatora MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, julgado em 07/03/2018). 2. Com a edição da IN RFB n. 1.737/17, houve nítida alteração no procedimento de internalização de mercadoria, por meio do serviço postal, de forma que todas as encomendas internacionais estão sujeitas à cobrança do despacho postal, isso a contar de 20/01/2018. Com isso, o despacho postal remunera serviço diferenciado da simples contraprestação remessa/trânsito de mercadorias. 3. Provimento do recurso da ECT, para julgar improcedente o pedido inicial.
Decisão
A 3ª Turma Recursal de Santa Catarina decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a).
Texto
..ITEOR: https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/inteiro_teor.php?orgao=3&numero_gproc=720004495007&versao_gproc=6&crc_gproc=3d175d60

Apenas para exemplificar, turmas recursais de Sergipe e Rio Grande do Norte consideram a exação ilegítima, por outro lado, turmas recursais de Pernambuco e de Santa Catarina, a consideram legítima.



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Assim, para pacificação da interpretação da norma federal em questão, bem como, diante da possibilidade de múltiplas demandas e recursos advindos dessa divergência, ela é relevante o suficiente para ingressar no regime de julgamento de representativos de controvérsia, em que pese inexistir anotação da Presidência a respeito, *data venia*.

Assim, voto por **conhecer** do incidente nacional de uniformização, bem como, no sentido de **propor a sua afetação ao regime de representativos de controvérsia**, segundo o seu rito regimental próprio, devendo ser tal feito pautado como questão de ordem, a fim de que seja dirimida a seguinte questão: "*se é legítima a instituição e cobrança da taxa de despacho postal, ainda que não ocorra tributação, quando da internalização do bem no País*".

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000119508v16** e do código CRC **b2b58cea**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 24/8/2020, às 15:26:11

5001730-94.2019.4.04.7000

900000119508.V16



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5001730-94.2019.4.04.7000/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

REQUERENTE: MARCELO SAMPAIO PISSETTI

REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

EMENTA

QUESTÃO DE ORDEM. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. ECT. TAXA DE DESPACHO POSTAL. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA. DIVERGENCIA COMPROVADA ENTRE JULGADOS DE DIFERENTES TURMAS RECURSAIS. QUESTÃO QUE PODE ENSEJAR INÚMERAS DEMANDAS E RECURSOS. MULTIPLICIDADE. RELEVÂNCIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO AO REGIME DE REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer do incidente nacional de uniformização, bem como, no sentido de propor a sua afetação ao regime de representativos de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "se é legítima a instituição e cobrança da taxa de despacho postal, ainda que não ocorra tributação, quando da internalização do bem no País".

Brasília, 21 de agosto de 2020.

Documento eletrônico assinado por **LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000119509v7** e do código CRC **413d549e**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LUIS EDUARDO BIANCHI CERQUEIRA

Data e Hora: 24/8/2020, às 15:26:11

5001730-94.2019.4.04.7000

900000119509.V7